

La sentenza TAR Sicilia – Catania, Sez. III, n. 2715 del 18/09/2025

- **Parte ricorrente:** Filippino S.r.l., titolare di un ristorante a Lipari, già concessionaria di spazi di suolo pubblico in Piazza Mazzini.
- **Atto impugnato:** Delibera della Giunta comunale di Lipari n. 39/2024, che confermava per il 2024 il canone patrimoniale (CUP) di occupazione del suolo pubblico nella misura di **150 €/mq**.
- **Doglianze principali:**
 1. Violazione dell'art. 1, commi 816-829, l. n. 160/2019: per i comuni con popolazione 10.000-30.000 abitanti (come Lipari), la tariffa base deve essere **40 €/mq**, non 150.
 2. Disproporzione e irragionevolezza della tariffa, che supera di oltre tre volte il parametro legale, con violazione del principio di invarianza del gettito.
 3. In via subordinata, eccezione di incostituzionalità della norma.
- **Difesa del Comune:** Il Comune di Lipari **non si è costituito in giudizio**.
- **Valutazioni del TAR:**
 - Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) n. 655/2024, che aveva già ritenuto **sproporzionato e illegittimo** il canone di 150 €/mq.
 - Ha ribadito che l'art. 1, co. 826 l. 160/2019, pur non inderogabile, costituisce parametro di **ragionevolezza**: il principio di invarianza del gettito non consente di fissare canoni oltre tre volte la tariffa base di legge.

- Pertanto, il canone confermato nella delibera impugnata è **illegittimo**.

- **Decisione:**

- **Accoglimento del ricorso** e annullamento della delibera n. 39/2024.
- **Spese compensate** tra le parti, visto l'oscillare della giurisprudenza tra TAR e CGA.

???? In sintesi: il TAR ha stabilito che il Comune di Lipari non poteva confermare il canone base di 150 €/mq, sproporzionato rispetto al parametro normativo di 40 €/mq, annullando la delibera comunale.

Allegati



Allegato

